

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 18/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

จำคุก

โจทก์

นางอุไรวรรณ ร่มรื่นหรือยอดคำลือ

จำเลย

นางอุไรวรรณ ร่มรื่นหรือยอดคำลือ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 150,000 บาท ของผู้ขอประกันไว้เป็นประกันต่อศาล

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จำคุก ผู้เสีย
หายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
264 รวม 38 กระทง และผิดมาตรา 268 รวม 38 กระทงลงโทษตาม มาตรา 268
รวม 38 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปีรวมจำคุก 76 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม
คงจำคุก 50 ปี 8 เดือน แต่ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ตามมาตรา 91 ฯลฯ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาได้
(อันดับ 91 แผ่นที่ 14,94)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลย(อันดับ 96
แผ่นที่ 2,96)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 82)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน500,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน500,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปฎิณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น